CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
Gói thầu số 01 – Toàn bộ phần xây lắp công trình: Đập Khe Môn, xóm Đình Long, xã Nam Đàn

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật đường bộ số 35/2024/QH15, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND xã Nam Đàn về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đập Khe Môn, xóm Đình Long, xã Nam Đàn

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2025, tại Ban điều hành dự án xã Thiên Nhẫn, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (gọi tắt là Bên A): Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn

Đại diện là: Ông: **Hoàng Nghĩa Hùng** Chức vụ: Chủ tịch

Địa chỉ: Xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An.

Số Tài khoản: 9552.4.8175885 tại: Phòng giao dịch số 18 - Kho bạc nhà nước khu vực XI.

Và bên kia là:

2. Nhà thầu (Gọi tắt là Bên B): Công ty TNHH Hòa Hùng Anh

Đại diện: Ông **Lê Khánh Hòa** Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Xóm Trung Cửu, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Tài khoản: 3609201002026 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh Nam Đàn - Nghệ An.

Mã số thuế: 2901362094

Các bên đã thương thảo và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

1. Nội dung và khối lượng công việc:

- Nhà thầu thực hiện việc thi công xây dựng Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Đập Khe Môn, xóm Đình Long, xã Nam Đàn theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thoả thuận khác trong

hợp đồng; được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

- Nội dung chi tiết Nhà thầu cần phải thực hiện sẽ quy định tại Hợp đồng được ký kết giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

2. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ và hợp đồng được thanh lý.

- Tiến độ thực hiện Hợp đồng là 06 tháng, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ (thời gian trên không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt và các trường hợp bất khả kháng).

3. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán:

3.1. Giá hợp đồng: **1.769.264.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm sáu mươi chín triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn đồng)

3.2. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3.3. Tạm ứng, thanh toán:

a. Tạm ứng: Không thực hiện

b. Thanh toán:

* Việc thanh toán được chia làm 02 lần:

Lần 01: Thanh toán không quá 95% giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu.

Lần 02: Thanh toán phần còn lại sau khi đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán và thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản.

4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng 2% giá trị hợp đồng tương đương 35.393.000 đồng (Ba mươi lăm triệ ba trăm chín mươi ba nghìn đồng) cho Chủ đầu tư trong vòng 05 ngày sau thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo đúng thỏa thuận của các bên về giá trị, loại tiền, phương thức bảo đảm [quy định tại **ĐKCT**]. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Nhà thầu đã thi công, hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương ứng với hợp đồng đã ký kết được Chủ đầu tư nghiệm thu và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành công trình. Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết hạn và Nhà thầu chưa hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm 03 ngày trước ngày hết hạn, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong.

Nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực. Chủ đầu tư phải hoàn trả cho Nhà thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Nhà thầu đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành.

5. Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng và chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc

bổ sung hợp lý ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký và trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

a) Khối lượng công việc bổ sung hợp lý hoặc những khối lượng thay đổi giảm. Những khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng; hoặc những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện của thiết kế kèm theo hợp đồng.

b. Các trường hợp bất khả kháng: Thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác mà các bên không lường trước được khi ký hợp đồng, được Người quyết định đầu tư chấp thuận.

Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký, Nhà thầu trình Chủ đầu tư và cấp có thẩm quyền xem xét Quyết định.

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

6. Nhân lực, máy móc của nhà thầu

- Nhà thầu phải bố trí nhân lực theo đúng Hồ sơ dự thầu. Trường hợp thay đổi nhân sự, nhà thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho chủ đầu tư, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế và phải được Chủ đầu tư chấp thuận. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết huy động các máy móc thiết bị đáp ứng được yêu cầu công việc, được đăng kiểm/kiểm định đạt chuẩn, tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cháy nổ và an toàn xây dựng trong suốt quá trình thi công.

7. Điều khoản về xử lý vi phạm hợp đồng như sau :

Nếu nhà thầu không tuân thủ tiến độ và chất lượng công trình, thì Nhà thầu sẽ phải chi trả cho bên A đối với những thiệt hại do lỗi này. Những thiệt hại này sẽ là số tiền Nhà thầu phải nộp phạt cho bên A về:

a) Nhà thầu vi phạm về chất lượng nếu không khắc phục kịp thời bị Chủ đầu tư nhắc nhở đến lần thứ 3 thì Nhà thầu sẽ bị phạt hợp đồng; Giá trị phạt do Chủ đầu tư quyết định nhưng tối đa 12% giá trị hợp đồng vi phạm.

b) Nhà thầu vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng mà không phải do sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của Bên A gây ra thì: Nếu chậm tiến độ 07 ngày thì phạt 0,1% giá hợp đồng cho 01 ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

8. Các nội dung khác

- Các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Đập Khe Môn, xóm Đình Long, xã Nam Đàn được quy định cụ thể tại Hợp đồng được ký kết giữa Chủ đầu tư với nhà thầu.

- Biên bản thương thảo hợp đồng này đã được hai bên thống nhất để làm cơ sở triển khai công tác ký hợp đồng.

- Biên bản thương thảo hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Biên bản thương thảo hợp đồng này bao gồm 04 trang, và được lập thành 08 bản bằng tiếng

Việt có giá trị pháp lý như nhau. Bên mời thầu sẽ giữ 06 bản, nhà thầu sẽ giữ 02 bản./.

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU **GIÁM ĐỐC**	**ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ** **TRƯỞNG BAN**
Lê Khánh Hòa	**Hoàng Nghĩa Hùng**